



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

OTROSI 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SPDT - 340 - 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE REMEDIOS Y COREACID

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
CONTRATISTA:	CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD.
NIT. N°:	830.504.046-3
CONTRATO NO.:	SPDT - 340 - 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO 2022
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
OTROSI 01:	TRES (03) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE NUEVE (09) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE OCTUBRE 2022
AMPLIACION OTROSI 02:	DOS (02) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE ONCE (11) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 395.081.771) IVA INCLUIDO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 395.081.771) IVA INCLUIDO.

Entre los suscritos a saber, **JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 15.537.766 de Remedios-Antioquia, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Remedios-Antioquia, en su calidad de alcalde del municipio de Remedios - Antioquia, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, **CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD** identificada con Nit: 830.504.046-3 representado legalmente por la señora **JUANA DE DIOS PEREA MOSQUERA**, identificada con numero de cedula no. 43.736.758 en calidad de **CONTRATISTA**, **JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía 71.638.019 en calidad de **INTERVENTOR**, hemos convenidos celebrar el presente Otrosí No 02 al contrato de obra pública No. SPDT-340-2021 cuyo objeto es: **CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, en virtud de las siguientes consideraciones.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

CONSIDERACIONES

1. Que, en el marco constitucional, señala la Constitución Política de Colombia en el Artículo primero, Que *"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la que prevalece el interés general"*.
2. El artículo segundo de la Constitución Política de Colombia de 1991, expresa como fines esenciales del estado, promover la prosperidad general, en ese sentido las Entidades Territoriales, del orden nacional, departamental, distrital y municipal, deben propender por realizar acciones dentro de su jurisdicción territorial que contribuya a la búsqueda del cumplimiento de los predichos fines. Como quiera que, la ejecución del erario ha de realizarse, entre otras, mediante la contratación estatal, esta a su vez debe tener con fin único satisfacer necesidades de la población en general y velar por la protección de su interés colectivo.
3. Así mismo, el artículo 209 superior (o Constitucional) manifiesta que los principios inherentes a la función administrativa y pública, son entre otros, el de celeridad, eficacia y economía, los cuales, se deben adherir a las actuaciones diarias y rutinarias de las entidades territoriales.
4. Que es facultad de la entidad contratante, la modificación, previo acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que, conforme al numeral 1° del Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que establece frente a las formas que tienen las entidades de cumplir con los objetos contractuales, lo siguiente. ***"ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales, y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado"***.
5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 25 de abril de 2012 (bajo una línea con el Consejo de Estado) asevera de las posibles modificaciones que son susceptibles en el desarrollo del objeto contractual y, en general del contrato, expresó:

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

*"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que **la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo**. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines esenciales del Estado".*

6. Que la Corte Constitucional igualmente ha establecido por regla general, **los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén los artículos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para (...) *evitar la paralización o afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación*, entre otros.
7. Que el 30 de diciembre 2021 se suscribió el contrato de obra pública No. SPDT-340-2021.
8. Que el día Doce (12) de Enero de 2022, las partes firmaron el acta de inicio al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SPDT-340-2021.
9. Que el 12 de julio de 2022 se suscribió otrosí No. 1 al contrato de obra pública No. SPDT-340-2021 por el cual se prorrogó la vigencia del contrato por 3 meses, con fecha de terminación el 12 de octubre de 2022.
10. Que mediante oficio del 12 de septiembre de 2022, el contratista de obra COREACID, solicita ante la Interventoría prórroga a la vigencia del contrato, situación que se sustenta en (...) *"hechos que motivan la prórroga (...) "invierno, mal estado de la vía, derrumbes, trabajos estabilización de talud margen derecha. vereda mata baja municipio de Remedios. Que dicha prórroga se hace necesario para la consecución de la ejecución del contrato, la firma COREACID solicita al Municipio de Remedios, conceder prórroga de 49 días, que iría desde el 13 de octubre hasta el 30 de noviembre con el fin de cumplir el objeto del contrato"*.
11. Que frente a la solicitud expuesta por el contratista de obra, la interventoría a través del señor José Gustavo Higueta Miranda, mediante oficio del 21 de septiembre de 2022, avala la prórroga al contrato de obra, en los siguientes términos:

"La interventoría avala la prórroga por:

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

1. La fuerte ola invernal que sufrió la vereda mata baja municipio de Remedios, desde los meses de julio, agosto, afectó el estado de la vía y el tránsito de vehículos de carga, lo que conllevó al incremento en el valor del transporte, la disponibilidad en el servicio, escases en la oferta del material de cantera, e incremento en el valor del mismo

2. Además, debido al invierno se realizaron trabajos de manejo de agua en el lecho del río y estabilización de talud,

La interventoría avala dicha solicitud conceder prórroga de 49 días. Que iría desde el 13 de octubre hasta el 30 de noviembre con el fin de cumplir el objeto del contrato. Se adjunta dicha solicitud con el fin de ser estudiada por la supervisión del contrato".

12. Que en atención a que el contrato de obra requiere prorrogarse en su vigencia en consideración a La fuerte ola invernal que sufrió la vereda mata baja municipio de Remedios, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial ve viable la prórroga al contrato de obra pública, por lo cual, a fin de garantizar la culminación exitosa de las obras, así como el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y ambiental al contrato de obra No. SPDT-340-2021, se considera prudente y necesario prorrogar por el término de dos (2) meses la vigencia del contrato referido.

13. Que de acuerdo a lo expuesto, las partes desean suscribir un otrosí, el cual se registrará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato por el término de dos (2) meses, por las razones expuestas en la justificación de antecedentes a la presente acta contractual, conforme a lo anterior, se establece como fecha de terminación el 12 de diciembre de 2022 y se modifica la cláusula segunda del contrato de obra No. SPDT-340-2021, la cual quedará así:

"SEGUNDA. PLAZO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del presente contrato será de ONCE (11) MESES de acuerdo con el cronograma propuesto por el municipio y contados a partir de la firma del acta de inicio de las obras, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución".

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones del Contrato No. SPDT-340-2021, que no han sido objeto de aclaración, modificación o adición con el presente otrosí No 02, continuarán vigentes en su totalidad, siempre que no contrarié lo estipulado en el presente documento.

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

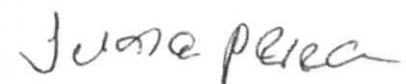
CLAUSULA TERCERA: El contratista se compromete a actualizar los amparos y/o garantías de cobertura de la ejecución y desarrollo del objeto contractual.

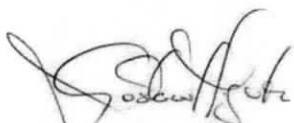
CLÁUSULA CUARTA: Publíquese el presente otrosí en el SECOP y demás plataformas pertinentes a fin de dar publicidad del presente acto a los Entes de Control, veedurías ciudadanas y comunidad en general.

CLAUSULA QUINTA: El presente otrosí se entiende perfeccionado con las firmas de las partes.

Para constancias firman en el municipio de Remedios, Antioquia, a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022).


JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON
ALCALDE MUNICIPAL
Contratante


JUANA DE DIOS PEREA MOSQUERA
COREACID
Contratista


JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA
Interventor

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130
Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co